■非因應外規訂定
□因應外規訂定

永豐金融控股股份有限公司
利害關係人管理作業準則

制定單位：法令遵循處　　核定層級：總經理

第一章　總則

第一條　為利本公司及子公司遵循「金融控股公司法」第四十四、四十五條、銀行法第三十二、三十三條及「永豐金融控股股份有限公司利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」，使本公司及各子公司辦理利害關係人授信，或交易時，均符合相關法令規定，茲就利害關係人管理系統之授權、名單維護及交易申報作業訂定本準則。

本公司及子公司共享資料，應依本公司「資料共享管理辦法」第四條規定建立內部規範，並依本公司資訊管理及資訊安全相關規範採行適當之防護措施。

第二章　利害關係人系統之授權

第二條　本公司應建置利害關係人管理系統及交易申報系統，以供本公司及子公司辦理利害關係人名單管理及交易申報作業。

第三條　系統管理者為本公司法令遵循處，負責為各單位或各子公司人員設定系統使用權限。

第四條　系統內各群組之權責單位或人員及權限如附件一。各公司如需調整權責人員權限，應經單位主管核准後，通知本公司法令遵循處進行權限設定。

本公司法令遵循處應每年通知各公司權責單位辦理人員權限檢視。

第三章　利害關係人名單建檔及維護作業

第五條　本公司之負責人自就任日起、大股東自生效日起有據實且即時申報其親屬與相關事業資料之義務，嗣後資料如有異動時，應主動即時於系統完成更新或通知名單權責單位辦理，權責單位亦應即時處理。

前項依法令應申報之親屬關係說明請參考附圖一。

第六條　利害關係人各類名單之權責管理單位與應負責維護之範圍

一、本公司之權責單位

(一)董事及大股東(持有本公司已發行有表決權股份總數或資本總額百分之五以上，下同)：由秘書處負責建檔及維護，範圍如下：

1. 董事及大股東本人及其配偶、二親等以內血親；但董事長應包含二親等內

姻親之資料。

2. 董事及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業、或為代表人之團體。

3. 董事及大股東之配偶擔任董事、監察人或總經理之事業資料；但董事長應包含二親等內親屬擔任董事長或總經理之事業。

4. 董事個別持股逾百分之五十之事業且未擔任該事業董監事、經理人職務者之事業資料。

5. 董事本人及其配偶直接或間接控制人事、財務或業務經營之企業資料。

6. 董事就其擔任董事之企業有半數之董事與本公司董事相同者。

(二)經理人：由人力資源處負責建檔及維護，範圍如下：

1.於人事管理系統建檔及維護經理人（經理級職稱以上人員）本人之資料。

2.通知經理人自行於系統建檔及維護以下資料：

(1)配偶、二親等以內血親；但總經理應包含二親等內姻親之資料。

(2)本人獨資、合夥經營之事業、或擔任負責人之企業、或為代表人之團體。

(3)本人及其配偶直接或間接控制人事、財務或業務經營之企業資料。

(4)配偶擔任董事、監察人或總經理之事業資料；但總經理應包含二親等內親屬擔任董事長或總經理之事業。

(三)總經理辦公室負責建檔及維護本公司對外發布或刊印合併財務報告以外之其他資料中列為關係企業之公司或機構資料。

(四)財務管理處負責建檔及維護以下範圍之名單：

1.本公司簽證會計師認定之實質關係人資料。

2.本公司對外發布合併財務報告列為關係企業之公司或機構資料。

3.本公司直接持股之子公司資料，並督導該子公司維護其直、間接持股之子公司資料。

子公司如有增設或納入、合併、分割、收購、股份受讓或撤銷等情事，致子公司有增減異動時，財務管理處應通知營運管理處。

(五)營運管理處負責建檔及維護與本公司設立登記於同一營業地址且彼此間有密切業務往來者。

(六)其他權責管理單位：

1.本公司認為有必要，並經本公司總經理同意之實質關係人，由提案單位負責建檔及維護。

2.經主管機關認定之實質關係人，由受查單位負責建檔及維護。

二、各子公司應建檔維護名單及權責單位

(一)各子公司依金融控股公司法第四十四、四十五條及其他相關法令應申報之利害關係人範圍如下，由各子公司辦理董事會會務之單位或人員、人事行政單

位或其他被指派之單位，負責建檔及維護：

1.半數董事與子公司相同之公司。

2.子公司之董事、監察人、經理人及大股東。

3.子公司之董事、監察人、經理人及大股東之配偶及二親等血親；但銀行、證券、期貨子公司之董事長及總經理應包含二親等內姻親之資料。

4.子公司之董事、監察人、經理人及大股東擔任董事、監察人或總經理之企業。

5.子公司董事、監察人、經理人及大股東之配偶擔任董事、監察人或總經理之企業；但銀行、證券、期貨子公司之董事長及總經理應包含二親等內親屬擔任董事長或總經理之事業。

(二)銀行子公司另應依銀行法之規定辦理其利害關係人之申報。

(三)各子公司應自行於內部之利害關係人管理辦法中規範實質關係人之範圍並確實申報。

第七條　定期確認利害關係人資料之正確性

一、本公司各權責單位或人員，應定期檢視其提供之利害關係人名單或資料，確認資料正確無誤，如有異動並應即時於系統更新，另應確實辦理下列事項：

(一)本公司經理人：

1.每月應至永豐雲確認利害關係人資料已確實申報，如有異動亦已即時更新無誤。

2.於收到系統「疑似申報關係異常」或「補正真實證號」之通知郵件時，應確實於系統辦理申報資料檢視作業。

(二)秘書處(除下列之1、2外，其餘依附件二之作業程序)：

1.每月確認本公司董事名單，並請新任董事填寫利害關係人申報資料表、利害關係人異動表。

2.每二個月以電子郵件通知各董事利害關係人資料異動申報注意事項，提醒董事申報之之利害關係人資料如有異動應立即通知本公司秘書處。

(三)人力資源處：

1.每月依人令或人事資料異動明細，檢視本公司經理人資料是否正確，並通知經理人於系統申報並確認資料正確性。

2.檢視、比對本公司經理人申請人事服務事項檢附之資料(如團保、生育或婚喪補助等)與系統之建檔資料，如發現有不一致之情形，應立即通知當事人確認並於系統補正。

3.檢視、比對本公司經理人間具配偶、二親等以內血親關係者所申報之利害關係人資料，如發現有不一致之情形，應立即通知當事人確認並於系

統補正。

(四)每年由法令遵循處通知實質關係人名單之權責單位檢視實質關係人之異動情形並進行更新維護。

二、子公司負責利害關係人名單之權責單位或人員，應定期檢視其提供之利害關係人名單或資料，確認資料正確無誤，如有異動並應即時於系統更新。

第八條　系統資料之保存、傳輸及安全維護措施

利害關係人主檔與關係檔之資料變更異動以及查詢紀錄應完整保存，且系統應完整保存個人帳號異動資料庫之作業軌跡。

系統資料傳輸、備援及資料庫資料異常變更等相關監控機制及安全維護措施，依本公司資訊處及資訊安全處之相關規定辦理。

第九條　主動發現漏報利害關係人增補建檔及舉報查核機制

本公司同仁辦理交易，於利害關係人系統查詢交易對象之結果雖未建檔為利害關係人，惟如認為有疑似為利害關係人之情事者，仍應詳查其利害關係，經詳查後確屬利害關係人者，該案件除應依利害關係人交易相關規定辦理外，並應立即通知法令遵循處。

法令遵循處於接獲前項通知（包括但不限於姓名、身分證號/統一編號及判斷成為利害關係人之理由），如經判斷為應申報之利害關係人資料，應於當日通知上開資料缺漏之應申報人或權責單位於系統內立即補正，及確認已完整申報，並通知人力資源處對前項通知人員及應申報人員分別予以獎勵及懲處。

對補建檔之利害關係人，法令遵循處應通知相關業務承辦單位於二日內檢視有無交易異常情事及對於異常案件採行適法之因應措施，業務承辦單位並應通報法令遵循處確認是否合規。

本公司同仁於發現申報人有漏報利害關係人資料，得向稽核單位舉報並由稽核單位進行查核。知悉舉報情事之相關單位同仁應對舉報人之身分嚴守保密義務；同仁如以不具名方式舉報，稽核單位仍應受理並留存紀錄。法令遵循處對於第二項補建檔之利害關係人案件亦得視情形移送稽核單位進行查核。

第十條　申訴及爭議處理

金控各單位接獲利害關係人資料共享作業之客戶申訴爭議事件，應移交法令遵循處處理。

子公司因利害關係人資料共享作業而發生客戶申訴爭議事件，應依各子公司之客訴處理規範辦理，並將客訴處理結果報金控法令遵循處知悉。

第十一條　本章所訂定之作業程序，應納入自行查核及稽核項目。任何人如未依本準則之作業程序辦理致本公司或子公司違反法令規定者，將依獎懲規定懲處。

本公司與子公司應定期辦理利害關係人教育訓練，使同仁瞭解最新法令動態、系統操作方式或相關內部規範。

第四章　利害關係人交易申報作業

第十二條　海外子公司除當地法令另有規定者外，悉依本準則規定辦理申報事宜。

第十三條　利害關係人交易申報作業

一、利害關係人交易申報系統：

(一)金控及各子公司申報窗口應於每月 8 日前(遇假日提前一營業日)，依附件三之交易代號表，區分交易明細，將前一月份之利害關係人交易金額彙總並以電子檔上傳至利害關係人交易申報系統,俾由金控每季完成「金融控股公司及其利害關係人交易分析表」及內部管理相關報表。

(二)為避免重覆申報同一筆交易，金控與各子公司或各子公司間之交易，均由資金提供者申報。

(三)為利金控彙整及申報作業，金控及各子公司相關申報窗口於登錄時，應注意交易資料之正確性，並配合會計記帳的會計基礎，依附件三所應登錄之代號(如交易代號、產品別代號、市場別代號等)確實填列。

二、利害關係人授信及授信外交易明細報表編製及上傳作業：

本公司法令遵循處應於每季底次月十五日前編制「金融控股公司及其利害關係人交易分析表」，於主管機關網際網路申報系統辦理相關資料上傳作業。

第十四條　為確保利害關係人交易資料申報之正確性，金控及各子公司單位主管應督導其經辦人員確實執行內部申報作業。

第五章　附則

第十五條　本準則未盡事宜或未及更新部分，悉依本公司及主管機關相關規定辦理。

第十六條　本準則經總經理核定後施行，修正時亦同，但附圖及附件之修訂，授權本公司總機構法令遵循主管核定後公告施行。

中華民國一〇六年一月十三日總經理核定

中華民國一〇七年十一月六日總經理核定修正

中華民國一一〇年八月五日總經理核定修正

中華民國一一一年四月十三日總經理核定修正

中華民國一一二年一月四日總經理核定修正

附件一

金控利害關係人管理系統群組及權限表

群組名稱	權責單位或人員	權限功能
系統管理者	金控法令遵循單位	查詢各類管理性報表 建檔及維護關係人資料 權限維護
各公司關係人維護窗口	金控及各子公司之秘書處、董事會會務單位或人力資源單位、法令遵循單位或其他被指派單位之指派主管或人員	查詢各類管理性報表 建檔及維護關係人資料
覆核群組	金控及各子公司之秘書處、董事會會務單位、人力資源單位、法令遵循單位或其他被指派單位之指派主管或人員	覆核關係人維護窗口建檔及維護之資料
經理人群組	金控及各子公司之經理人員	建檔、維護本人親屬及相關事業資料
核貸委員群組	銀行具授信簽核權限之人員	建檔、維護本人親屬及相關事業資料
財報利關人管理群組	金控指定人員	查詢、建檔及維護金控財報關係人名單
銀行授信交易報表作業群組	銀行指定人員	查詢銀行授信透支及動撥案件關係人資料
聯徵查詢群組	銀行指定人員	查詢及建檔聯徵中心回傳之關係人資料
法規名單查詢群組	金控及各子公司指定人員	查詢法規名單報表
批次查詢群組	金控及各子公司指定人員	整批查詢關係人名單
一般使用者	金控及各子公司全部人員	查詢關係人名單

金控利害關係人交易申報系統群組及權限表

群組名稱	權責單位或人員	權限功能
系統管理者	金控法令遵循單位	權限維護及系統管理 查詢上傳資料 製作對外申報報表
各公司管理群組	各子公司法令遵循單位	設定上傳及查詢權限人員 查詢上傳資料
上傳權限群組	金控及各子公司指定人員	上傳交易資料
查詢權限群組	金控及各子公司指定人員	查詢上傳資料
報表製作權限群組	金控及各子公司指定人員	查詢上傳資料 製作對外申報報表

附件二 秘書處維護董事之利害關係人資料作業程序

一、通知：

（一）新任董事：

1.通知時點：於確定新任董事時進行下列兩項通知。

2.通知方式：將「關係人資料表暨填寫應注意事項」、「利害關係人申報資料表」、「相關事業資料表」及「實質關係人資料表」提供給董事，並簽署「簽收單」確保董事收悉後，逐項進行說明，要求確實申報，以加強董事認知與重視。

（二）既有董事：

1.通知時點：每兩個月。

2.通知方式：將現行系統已申報資料、「『利害關係人』資料異動表」、「『利害關係人相關事業』及『實質關係人』資料異動表」提供給董事，董事對填表內容如有疑義，應進行說明，要求確實申報。並於資料提供後五個工作日內，再次寄送提醒信，聯絡資料回收事宜。

二、管控：

（一）將各項通知時點及內容（包含電子郵件）進行建檔控管，以利追蹤進度。

（二）資料寄送予董事後五個工作日內，寄送提醒信聯絡資料回收事宜。

（三）如無異動資料，亦請董事簽名回覆。

（四）收件後，將收件時點及資料表進行建檔控管。

三、取得董事首次或異動資料後，應儘速建檔再進行資料查詢：

查詢時點：收到董事提供之紙本資料十個工作日內。

（一）系統查詢：

1.將董事提供之每個利害關係人之姓名/ID 資料逐一於利害關係人管理系統進行「資料查詢」。

2.如發現該筆利害關係人資料已存在於系統內，而董事並未申報時，請將查詢結果提供董事再行確認並補申報。

（二）公開資訊查詢：

1.對已公開之資訊進行蒐集，包含普遍常用之搜尋引擎及知名且具公信力之平面媒體等。並將蒐集結果存檔備查。

2.如發現有董事未申報之利害關係人時，請提供予董事再行確認並補申報。

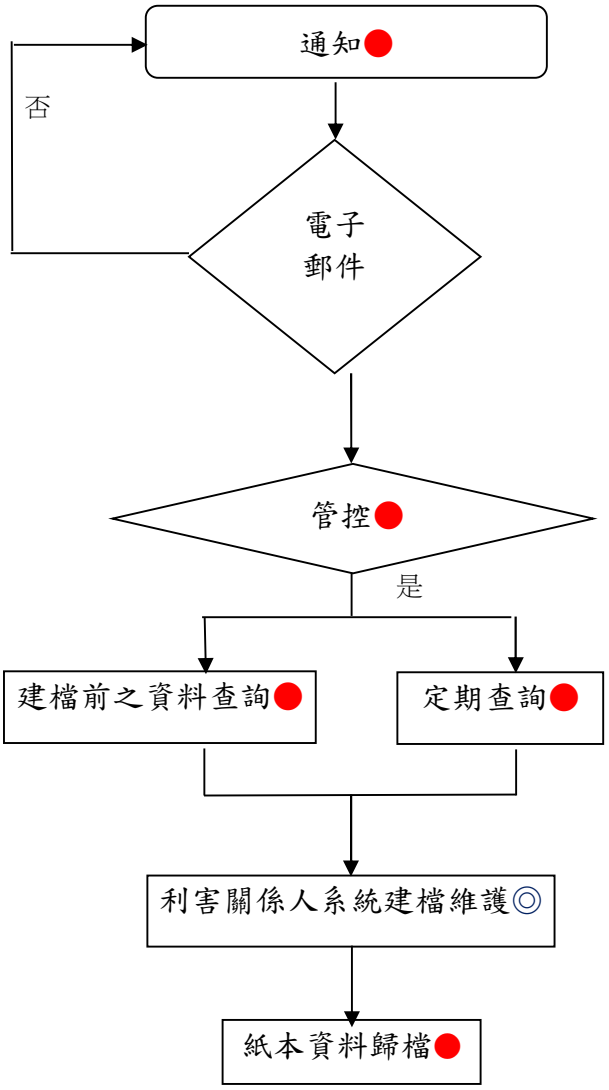
四、定期資料查詢：每年依「建檔前之資料查詢-公開資訊查詢」流程查詢。

五、利害關係人管理系統建檔維護：將董事提供之所有資料即時進行利害關係人管理系統建檔。維護方式請參閱利害關係人系統操作說明。

六、紙本資料歸檔：依時序進行歸檔。

秘書處維護董事之利害關係人資料作業流程

風險控管點：●：人工控管；◎：系統控管

作　業　流　程	作　業　說　明
	1. 通知 ●：於確定新任董事時及偶數月通知，如未收到董事回覆，需再聯絡通知。 2. 管控 ●：一定要收到董事回覆，無論是收到異動資料或是回覆無異動，都要管控。 3. 建檔前之資料查詢 ●：於收到回覆時及每月查詢 4. 定期查詢 ●：每年查詢董事之公開資訊 5. 利害關係人系統建檔維護 ◎：即時建檔及覆核 6. 紙本資料歸檔 ●：依時序進行歸檔

附件三　利害關係人交易代號表

（一）交易對象代號

交 易 對 象	代　號
金融控股公司	0
銀行業子公司	1
保險業子公司	2
證券業子公司	3
票券業子公司	4
期貨業子公司	5
信託業子公司	6
信用卡業子公司	7
創業投資事業子公司	8
外國金融機構子公司	9
其他子公司	A
金融控股公司及子公司之負責人及大股東	B
金融控股公司之負責人及大股東經營之企業或團體（註）	C
與金融控股公司或其子公司半數以上董事相同之公司	D
其他利害關係人	E

註：本項係指金融控股公司之負責人及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。

（二）交易性質代號

交　易　性　質	代　號	最高餘額或累積交易總額
存款	01	最高餘額
放款(註1)	02	最高餘額
拆放及資金週轉或融通	03	最高餘額
有價證券購買或投資(註2)	04	最高餘額
不動產或其他資產買賣	05	累積交易總額
資本租賃交易及使用權資產	06	最高餘額
手續費、佣金及服務費收入	07	累積交易總額
租金收支	08	累積交易總額
存出及存入保證金	09	最高餘額
捐贈	10	累積交易總額

交　易　性　質	代　號	最高餘額或 累積交易總額
保證及背書	11	最高餘額
其他交易	12	最高餘額
衍生性商品	13	最高餘額
其他費用	14	累積交易總額

註：1.放款包括存單或保單質借及證券融資。

2.有價證券購買或投資包括債券、票券、股票、受益憑證等有價證券之買賣斷及附條件交易。

3 累積交易總額係指依交易發生日期逐筆登錄交易數據，之後系統再加總計算累積交易總額，並於第二年年初歸零。

4.最高餘額係指每日之餘額數據，之後系統再抓取前月最高的當日餘額數據。

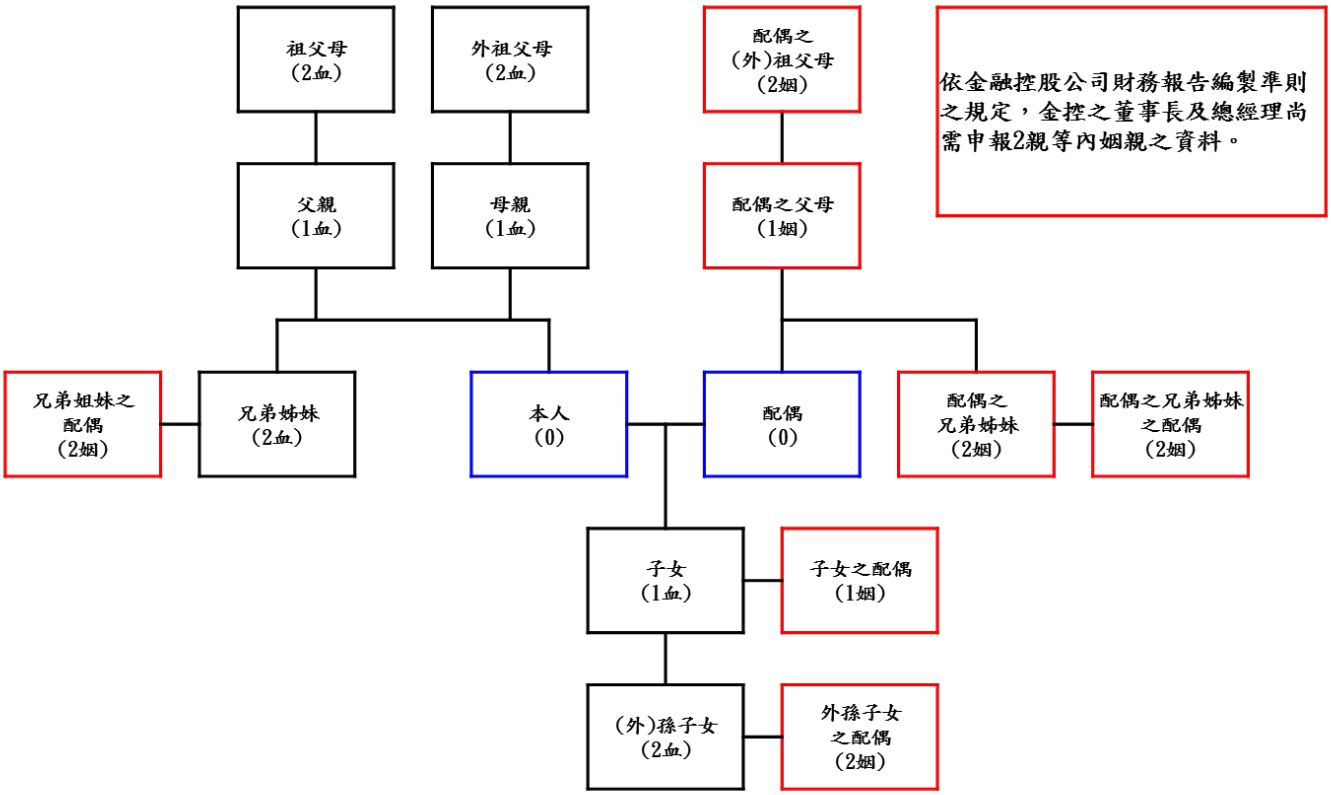
（三）產品別代號

產品別	代　號
短期票券	01
政府公債	02
金融債券	03
公司債	04
其他	05

（四）市場別代號

市場別	代　號
初級	01
次級	02

附圖一


祖父母
(2血)
外祖父母
(2血)
配偶之
(外)祖父母
(2姻)
依金融控股公司財務報告編製準則之規定，金控之董事長及總經理尚需申報2親等內姻親之資料。
父親
(1血)
母親
(1血)
配偶之父母
(1姻)
兄弟姐妹之
配偶
(2姻)
兄弟姊妹
(2血)
本人
(0)
配偶
(0)
配偶之
兄弟姊妹
(2姻)
配偶之兄弟姊妹
之配偶
(2姻)
子女
(1血)
子女之配偶
(1姻)
(外)孫子女
(2血)
外孫子女
之配偶
(2姻)